

На основу члана 246. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),

Градоначелник града Ниша, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност”, закључују 7. фебруара 2019. године

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

за јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач град Ниш

"Службени гласник РС", број 37 од 29. маја 2019.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим посебним колективним уговором (у даљем тексту: Уговор) уређују се права, обавезе и одговорности запослених из радног односа у јавно-комуналним и другим јавним предузећима и установама (чији су запослени чланови репрезентативних синдиката – потписника овог уговора), а чији је оснивач град Ниш, као и међусобни односи учесника овог уговора, у складу са законом и ратификованим међународним конвенцијама.

Овај уговор се закључује између оснивача, синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност”.

Члан 2.

У смислу овог уговора:

- Оснивачем се сматра град Ниш.
- Послодавцем се сматра јавно или јавно-комунално предузеће чији је оснивач град Ниш, које обавља комуналне или друге делатности од општег интереса за град Ниш, у складу са одлуком оснивача и законом.
- Запослени је лице које је засновало радни однос код послодавца, у складу са Законом о раду, овим уговором и другим законима и прописима, којима су уређена права, обавезе и одговорности из радног односа, безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: Закон).
- Директор је одговорно лице послодавца.

Директор и запослени су дужни да се у процесу рада придржавају одредаба Закона, Гранског колективног уговора и овог уговора.

Члан 3.

Комуналне делатности, у смислу овог уговора, су делатности одређене законом којим је уређена комунална делатност, као и друге делатности од локалног интереса, које су као такве одређене одлуком јединице локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређује комунална делатност.

Члан 4.

Јавним предузећима, која је оснивач основао и којима је поверио вршење комуналне делатности, обезбеђује материјалне, техничке и друге услове за несметано обављање комуналне делатности, у континуитету и одговарајућем обиму, прати услове рада, предузима мере за отклањање негативних околности које могу утицати на вршење делатности и предузима мере на унапређењу делатности, вршећи надзор над њима.

Послодавци организују извршење послова, обезбеђују квалитет и обим услуга и производа и исплату зарада на основу критеријума и осталих елемената за утврђивање висине зараде утврђених законом и општим актом.

Средства за исплату зарада обезбеђује послодавац.

Када средства не могу бити обезбеђена из средстава послодавца, иста може да обезбедити оснивач, у складу са општим актом, на основу посебне одлуке, у складу са законом.

Члан 5.

Одредбе овог уговора се примењују непосредно и представљају основ за закључивање колективних уговора код послодавца.

Члан 6.

Колективним уговором код послодавца не могу се утврдити мања права и неповољнији услови рада и обавезе од права, услова рада и обавеза утврђених Законом, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и овим уговором.

Општим актом код послодавца могу се утврдити већа права од права утврђених овим уговором, као и друга права која нису утврђена овим уговором, а у складу са Законом.

II. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Члан 7.

Запослени заснива радни однос закључењем уговора о раду, којим се не могу утврдити права мања од права дефинисаних општим актом послодавца.

Члан 8.

Радни однос може да заснује лице које испуњава услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова код послодавца (у даљем тексту: Правилник).

Правилник, из става 1. овог члана, доноси послодавац, по претходно прибављеном мишљењу репрезентативних синдиката у предузећу.

Репрезентативни синдикати дужни су да у року од седам дана по пријему захтева доставе своје мишљење на предлог Правилника. У супротном, сматраће се да нема примедба.

Члан 9.

Одлуку о потреби заснивања радног односа доноси послодавац у складу са годишњим програмом пословања и у складу са посебним прописима којима је уређена област новог запошљавања.

Одлуку из става 1. овог члана, као и пријаву слободног посла, послодавац може доставити надлежној служби за послове запошљавања.

Оглас за попуну слободних послова може да садржи само услове за обављање послова утврђене Правилником.

III. РАДНО ВРЕМЕ

Члан 10.

Пуно радно време запослених износи 40 часова недељно.

Општим актом послодавца може се утврдити радно време краће од 40 часова недељно, али не краће од 36 часова недељно.

Послодавац доноси одлуку о распореду радног времена у оквиру радне недеље.

Према потребама процеса рада и организационих делова може се утврдити и клизно радно време на почетку односно на завршетку радног дана и то највише до једног часа.

О промени распореда радног времена, запослени мора бити обавештен седам дана пре почетка рада по новом распореду радног времена.

Члан 11.

Радно време између 22.00 часа и 6.00 часова наредног дана сматра се радом ноћу и представља посебан услов рада у погледу утврђивања права и заштите запослених.

Члан 12.

Запослени може засновати радни однос и са непуним радним временом у складу са Законом, а своја права из радног односа остварује сразмерно времену проведеном на раду и оствареним резултатима рада.

Члан 13.

Пуно радно време се скраћује запосленом који ради на нарочито тешким, напорним и по здравље штетним пословима.

Скраћивање радног времена се врши сразмерно штетном утицају на здравље, односно радну способност запосленог, у зависности од специфичности послова и задатака основне делатности послодавца, а највише 10 часова недељно.

Запосленом млађем од 18 година живота не може се утврдити недељно пуно радно време дуже од 35 часова.

Послови на којима се скраћује пуно радно време утврђују се Правилником, у складу са Законом. Запослени, који раде скраћено радно време, имају иста права као и запослени, који раде пуно радно време.

Члан 14.

Послодавац може да уведе и рад дужи од пуног радног времена, у складу са Законом и овим уговором, а према потребама послова и задатака процеса рада.

Рад дужи од пуног радног времена не може да траје дуже од осам часова недељно, нити дуже од четири часа дневно по запосленом.

Рад дужи од пуног радног времена, у смислу овог члана, сматра се прековременим радом.

Члан 15.

Послодавац, у складу са Законом и овим уговором, може вршити и прерасподелу радног времена, посебном одлуком за период до шест месеци и то:

- кад то захтева природа делатности ради обезбеђења потребног обима и квалитета услуга,
- у циљу боље организације рада и рационалнијег коришћења средстава рада,
- због рационалнијег коришћења радног времена у циљу извршавања одређених послова у утврђеним роковима.

У изузетним случајевима репрезентативни синдикати и послодавац могу утврдити прерасподелу радног времена дужу од шест месеци, а највише девет месеци.

Члан 16.

Послодавац може запосленом да уведе прерасподелу радног времена у складу и под условима утврђеним Законом и овим уговором тако да дневно, седмично, месечно радно време у једном периоду траје дуже, а у преосталом периоду краће, од пуног радног времена или запослени уопште не ради, с тим да полугодишњи фонд сати не буде мањи или већи од фонда сати утврђених радним календаром као пуно радно време.

У случају прерасподеле радног времена, радно време не може бити дуже од 60 часова недељно. Када то захтева природа делатности ради обезбеђења потребног квалитета и обима услуга или боље организације и рационалнијег коришћења средстава рада и радног времена, запослени који се сагласио да ради дуже од просечног радног времена, вишак часова се обрачунава као прековремени рад.

IV. ОДМОРИ И ОДСУСТВА

Члан 17.

У току рада, запослени има право на одмор: дневни, недељни и годишњи, у складу са Законом, овим уговором и општим актом послодавца.

А) Годишњи одмор

Члан 18.

Дужина годишњег одмора запосленом утврђује се у трајању од најмање 20 радних дана и увећава према следећим критеријумима:

1. по основу степена образовања и оспособљености за рад:

- за високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – пет радних дана,
- за високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године, више образовање и специјалистичко образовање након средњег образовања – три радна дана,
- за средње образовање у трајању од четири године – два радна дана,

– за основно образовање, оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две године или средње образовање у трајању од три године – један радни дан;

2. По основу услова рада:

– за раднике који раде на нарочито тешким пословима у веома неповољним условима рада и који имају право на скраћено радно време – пет радних дана,

– за рад на радним местима са повећаним ризиком, а који немају скраћено радно време – три радна дана,

– за рад у сменама – један радни дан;

3. По основу радног искуства:

– запосленом са преко 25 година рада проведених у радном односу – четири радна дана,

– запосленом са навршених 15 до 25 година рада проведених у радном односу – три радна дана,

– запосленом са навршених пет до 15 година рада проведених у радном односу – два радна дана и

– запосленом до пет година рада проведених у радном односу – један радни дан;

4. По основу доприноса на раду на предлог руководиоца:

– за остварене изузетне резултате – до пет радних дана;

5. По основу инвалидности:

– пет радних дана;

6. По основу бриге о деци и члановима уже породице:

– родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са дететом до 14 година – два радна дана, и

– запосленом који се стара о члану уже породице који је ометен у развоју, има тешко телесно оштећење или болест услед које је потпуно или врло слабо покретан – пет радних дана.

Под чланом уже породице у смислу става 1. тачка 6. подтачка 2) овог члана сматрају се брачни друг, деца запосленог и усвојеници.

Општим актом послодавца се могу утврдити и други критеријуми за увећање дужине годишњег одмора.

Годишњи одмор запосленог, утврђен по свим основама из става 1. овог члана, не може трајати дуже од 30 радних дана, осим за запослене који раде на посебно тешким пословима, којима годишњи одмор може трајати и дуже од 30 радних дана, а у складу са општим актом послодавца.

Члан 19.

Запосленом са 30 година стажа осигурања, или 55 година живота и запосленој са 25 година стажа осигурања или 50 година живота, као и запосленом млађем од 18 година живота и самохраном родитељу са дететом старости до 15 година, утврђује се дужина годишњег одмора у трајању од 30 радних дана.

Члан 20.

Запослени, уколико процес рада то дозвољава, може користити годишњи одмор у деловима, с тим да први део користи без прекида у трајању од најмање две радне недеље у току календарске године, а остатак искористи најкасније до 30. јуна наредне године.

Члан 21.

Распоред коришћења годишњег одмора, утврђује директор послодавца, према плану коришћења годишњег одмора за сваку календарску годину, ако се тиме, не ремети процес рада предузећа.

Решење о коришћењу годишњег одмора доноси директор послодавца у писаној форми и исто се уручује сваком запосленом.

Б) Одсуствовање са рада – плаћено одсуство

Члан 22.

Директор послодавца је дужан да запосленом омогући плаћено одсуство у укупном трајању до седам радних дана у календарској години, у следећим случајевима:

1. ступање у брак	7 радних дана
2. рођење и усвојење детета	7 радних дана
3. склапање брака и порођај другог члана уже породице	3 радна дана
4. смрт члана уже породице (брачни друг, деца, родитељи запосленог)	7 радних дана
5. смрт брата или сестре запосленог	3 радна дана
6. смрт родитеља, усвојиоца, брата или сестре брачног друга запосленог и смрт лица која живе у заједничком домаћинству са запосленим	2 радна дана
7. тежа болест члана уже породице	7 радних дана
8. селидба сопственог домаћинства	
8а. на подручју истог насељеног места	2 радна дана

86. ван подручја места становања	4 радна дана
9. полагање стручног испита	7 радних дана
10. елементарна непогода	3–5 радних дана
11. коришћење организованог рекреативног одмора у циљу превенције радне инвалидности	7 радних дана
12. учествовање на спортским и радно производним такмичењима	3–7 радних дана
13. добровољно давање крви	2 радна дана

Члановима уже породице из става 1. овог члана сматрају се: брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојитељ, усвојеник и старатељ.

Директор послодавца може да одобри запосленом одсуство из става 1. овог члана за сроднике који нису наведени у ставу 2. овог члана и за друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим, у трајању утврђеном решењем послодавца.

Одсуство у случају добровољног давања крви, запослени користи на дан давања крви и наредног дана.

Одсуство за случај склапања брака, порођаја супруге запосленог, смрти члана уже породице, превенције радне инвалидности и добровољног давања крви, не урачунава се у укупан број радних дана плаћеног одсуства у току календарске године.

Члан 23.

Запосленом се може одобрити плаћено одсуство у трајању дужем од седам радних дана, а највише до 30 радних дана у току календарске године у случају: полагања стручног испита или испита којим се стиче непосредно виши степен образовања у области у коју спадају послови које запослени обавља, израде докторске дисертације, учешћа у студијским или експертским групама и другим облицима стручног усавршавања и неге чланова уже породице и родитеља.

В) Неплаћено одсуство

Члан 24.

Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство до пет радних дана у току једне календарске године у следећим случајевима:

- три радна дана за случај неге члана шире породице,
- два радна дана за случај смрти сродника који нису наведени у члану 23. овог уговора.

Запосленом се, на његов захтев, може одобрити неплаћено одсуство од 30 радних дана до годину дана, уколико то не ремети процес рада.

Одлуку о неплаћеном одсуству доноси послодавац.

За време неплаћеног одсуства са рада, запосленом мирују права из рада и по основу рада, осим ако законом није другачије предвиђено.

V. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 25.

Општим актом послодавца, у складу са законом и овим уговором, уређују се права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у вези са безбедношћу и здрављем на раду.

Члан 26.

Директор послодавца се обавезује да запосленима обезбеди лична заштитна средства и опрему, средства за личну хигијену и предузима потребне мере заштите од штетних утицаја за живот и здравље запослених, полазећи од специфичности сваког предузећа.

Послодавац, у складу са законом, организује оспособљавање запослених за спровођење мера из става 1. овог члана.

Послодавац у складу са Законом, посебним писаним актом, одређује лице које је одговорно за безбедност и заштиту живота и здравља на раду.

Члан 27.

Послодавац у складу са Законом, доноси акт о процени ризика, за сва радна места и утврђује начин и мере за њихово отклањање.

Члан 28.

Запослени има право и обавезу да се, пре почетка рада, упозна са мерама безбедности и заштите живота и здравља на раду, за обављање послова на које је распоређен, као и да се оспособљава за њихово спровођење.

Запослени има право да одбије да ради, ако му прети непосредна опасност за живот и здравље, због тога што нису спроведене прописане мере безбедности и заштите живота и здравља на раду на пословима на којима је распоређен, све док се те мере не обезбеде и у другим случајевима прописаним законом.

Члан 29.

Запослени је дужан, да примењује прописане мере о безбедности и заштити живота и здравља на раду и да наменски користи средства за рад и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност, као и безбедност и здравље запослених и других лица.

Запослени је одговоран, ако супротно намени, користи средства и опрему личне заштите, неправилно рукује њима и не одржава их у исправном стању и ако одмах не обавести одговорног запосленог о кваровима или другим недостацима, који могу угрозити живот других запослених и безбедност процеса рада.

Члан 30.

Код послодавца се води и чува евиденција запослених, у вези са радом и заштитом живота и здравља на раду, у складу са Законом.

Члан 31.

Послодавац је дужан, да у складу са Законом и овим уговором, образује Одбор за безбедност и заштиту живота и здравља на раду (у даљем тексту: Одбор), у који улазе и представници репрезентативних синдиката у предузећу.

Структура и број чланова Одбора, као и друга питања из домена рада Одбора, уређују се општим актом послодавца.

Члан 32.

Послодавац је обавезан, да представницима запослених у Одбору, за вршење права и функција из области безбедности и здравља на раду, обезбеди:

- да одређено време одсуствују са посла без одбитка зараде,
- одговарајућу обуку у току радног времена у предузећу или изван предузећа.

Послодавац је дужан да обезбеди потребна средства за рад и обуку представника запослених у Одбору.

Члан 33.

Чланови Одбора приликом обављања активности везаних за безбедност и здравље на раду имају право да:

1. буду информисани о резултатима процене ризика;
2. остварују увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на раду;
3. дају предлоге и учествују у разматрању свих питања која се односе на спровођење безбедности и здравља на раду;
4. захтевају од послодавца информације о свим подацима који се односе на безбедност и здравље на раду;
5. разматрају извештај послодавца о стању безбедности и здравља на раду запослених, као и о спроведеним мерама;
6. захтевају од послодавца да предузме одговарајуће мере за отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених;
7. захтевају вршење инспекцијског надзора ако сматрају да нису спроведене одговарајуће мере безбедности и здравља на раду;
8. упознају се са налозима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада;
9. разматрају извештаје о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду од стране послодавца;
10. разматрају извештај послодавца о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље;

11. разматрају и дају сугестије на део колективног уговора код послодавца у области безбедности и здравља на раду у току преговора за закључивање и даје иницијативу за измене и допуне колективног уговора у овој области;

12. разматрају нацрте и предлоге свих аката послодавца у области безбедности и здравља на раду и дају одговарајуће мишљење у сугестије;

13. разматрају и друга питања у складу са законом, колективним уговором и општим актима послодавца у области безбедности и здравља на раду.

Члан 34.

Одбор је дужан да послодавцу и репрезентативним синдикатима подноси шестомесечни извештај о своме раду.

Послодавац и репрезентативни синдикати дужни су да размотре ставове и мишљења одбора и да га о свом ставу обавесте.

Члан 35.

Послодавац је дужан да осигура запосленог од повреда на раду, професионалних обољења, за случај обољења инвалидитета и смрти насталих у вези са радом, под једнаким условима за све запослене, ради обезбеђења накнаде штете.

Пре утврђивања висине премије осигурања, послодавац је дужан да размотри и мишљења репрезентативних синдиката.

Члан 36.

У циљу превенције радне инвалидности, послодавац је дужан да сваког месеца издваја средства за превенцију радне инвалидности, која не могу бити нижа од 0,5% масе средстава исплаћених на име зарада, а запослени су дужни да исте користе у складу са критеријумима које утврде репрезентативни синдикати и послодавац.

VI. ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

ЗАРАДА

Члан 37.

Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са Законом, овим уговором, општим актом послодавца и уговором о раду.

Запосленима се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вредности, који остварују код послодавца.

Зараду у смислу става 1. овог члана, чини:

- зарада за обављени рад и време проведено на раду,
- зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.),
- друга примања по основу радног односа у складу са овим уговором, општим актом послодавца и уговором о раду.

Под зарадом у смислу става 3. овог члана сматра се зарада која садржи порезе и доприносе који се плаћају из зараде.

Члан 38.

Зарада која се остварује за обављени рад и време проведено на раду, утврђује се на основу:

- основне зараде,
- дела зараде за радни учинак и
- увећане зараде.

А. Основна зарада

Члан 39.

Основна зарада за пуно радно време и стандардни учинак одређује се као производ:

- вредности радног часа,
- коефицијента посла и
- месечног фонда остварених часова рада.

Члан 40.

Вредност радног часа утврђује се истовремено са доношењем годишњег програма пословања на који сагласност даје оснивач.

Вредност радног часа за запослене за текући месец утврђује се на основу планираних средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Уколико се у току календарске године битно промене околности и претпоставке на основу којих је утврђена вредност радног часа из ст. 1. и 2. овог члана, утврђена вредност радног часа може се променити у складу са измењеним околностима.

Члан 41.

Коефицијент послова утврђује се на основу сложености послова, одговорности и услова рада.

Сложеност послова утврђује се на основу врсте посла, степена стручне спреме и радног искуства.

Одговорност у раду утврђује се на основу значаја и утицаја послова које запослени обавља, на процес и резултате рада.

Услови рада утврђују се на основу радне околине у којој се обављају послови. Коефицијенти из става 1. овог члана, утврђују се актом послодавца на који, пре усвајања, репрезентативни синдикати дају своје мишљење.

Члан 42.

Однос између најнижег и највишег коефицијента вредности послова за обрачун и исплату зарада одређује се у најмањем распону од 1 до 3.

Члан 43.

Новчани износ основне зараде утврђује се уговором о раду за месец у којем је закључен уговор.

Члан 44.

Основна зарада запосленог увећава се по основу услова рада под којима запослени ради, у следећим случајевима:

1) од 3% до 6% у случају:

- изложености прашини, буци, прљавштини или неугодним мирисима, и
- опасности од заразе или професионалних обољења;

2) од 3% до 6% у случају: – тешких физичких напора,

- рада при ниским или високим температурама и – руковања штетним или отровним материјалима;

3) од 5% до 8% у случају:

- повећане опасности од повреда на раду или несрећних случајева.

Повећања вредности радног часа по основама из става 1. овог члана, одређују се за време проведено у тим условима и сабирају се.

Општим актом послодавца утврђује се, у складу са актом о процени ризика, који су послови са условима рада из става 1. овог члана.

Члан 45.

Зарада се запосленом исплаћује најмање једном месечно, до краја месеца, за претходни месец.

Б. Зарада за радни учинак

Члан 46.

Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђених општим актом послодавца.

Основна зарада запосленог може да се увећа или умањи до 20% у зависности од остварених резултата рада, односно радног учинка оствареног значајно изнад или испод стандардног, у складу са нормативима и стандардима или оценом резултата рада, полазећи од квалитета, благовремености и обима извршеног посла, као и других критеријума утврђених општим актом послодавца.

В. Увећана зарада

Члан 47.

Послодавац је у обавези да исплати увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду и то:

- за рад на дан празника који је нерадни дан – најмање 110% од основице;
- за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде – најмање 26% од основице;

- за прековремени рад – најмање 26% од основице;
- за рад недељом – најмање 10% од основице;
- по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (у даљем тексту: минули рад) – најмање 0,5% од основице.

Ако су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у ставу 1. овог члана, проценат увећане зараде не може бити нижи од збира процената по сваком од основа увећања.

Општим актом послодавца и уговором о раду могу да се утврде и други случајеви, у којима запослени има право на увећану зараду, као што је увећање зараде по основу рада у сменама.

Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада утврђена у складу са Законом, општим актом послодавца и уговором о раду.

Члан 48.

Код утврђивања распореда рада запослених на дан државних и верских празника, ноћу или у смени, водиће се рачуна да се обезбеди такав распоред рада, тако да се омогући запосленом да у току године буде укључен у обављање рада у складу са потребама процеса рада.

НАКНАДА ЗАРАДЕ

Члан 49.

Запослени има право, на накнаду зараде за време одсуствовања са рада у висини 100% просечне зараде у претходних дванаест месеци, пре месеца у којем је отпочео са одсуствовањем са рада, и то за време:

- коришћења годишњег одмора,
- државног и верског празника за који је законом прописано да се не ради,
- коришћења плаћеног одсуства у случајевима утврђеним овим уговором и општим актом послодавца,
- привремене спречености за рад, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу,
- одржавања трудноће,
- одсуствовања по основу давања крви и ткива,
- престанка радног односа пре истека отказног рока,
- присуствовања по основу избора: седницама Народне скупштине Републике Србије, Скупштине града Ниша, Скупштине општине и њихових радних тела или органа, седницама надзорног одбора код послодавца, седницама органа синдиката било ког нивоа организовања,
- учешћа у радно-производним такмичењима и учешћа на семинарима, а у организацији репрезентативних синдиката,
- војне вежбе и одазивања на позив војних и других државних органа, ако Законом није другачије одређено,
- стручног усавршавања на које је упућен од стране послодавца.

– прекида рада до којег је дошло наредбом надлежног државног органа или надлежног органа послодавца због необезбеђивања безбедности и заштите живота и здравља на раду.

Члан 50.

Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада у висини најмање 70% просечне зараде у претходних дванаест месеци пре месеца у којем је отпочео са одсуствовањем са рада, која не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са законом, и то за време:

- обављања преквалификације, доквалификације и сваког другог облика стицања додатног знања, на које је упућен од стране послодавца, односно за време чекања на обављање ових активности, ако запослени не може обављати послове које је до тада обављао, као и за време чекања на распоређивање на одговарајуће послове након обављене преквалификације или доквалификације, на основу важећих прописа,
- привремене спречености за рад до 30 дана, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада.

Запослени има право на накнаду зараде у висини најмање 80% просечне зараде у претходних дванаест месеци, која не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са Законом, за време прекида рада до којег је дошло без кривике запосленог, најдуже 45 радних дана у календарској години.

ДРУГА ПРИМАЊА

Члан 51.

Послодавац је дужан да запосленом исплати:

- отпремнину при одласку у пензију или престанку радног односа по сили закона због губитка радне способности, најмање у висини износа три најповољније зараде: коју је запослени остварио за месец који је претходио месецу у којем се исплаћује отпремнина или просечне зараде у предузећу или просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику;
- помоћ члановима уже породице у случају смрти запосленог, односно помоћ запосленом у случају смрти члана уже породице, у висини трошкова погребних услуга до висине неопорезивог дела;
- накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења.

Члановима уже породице запосленог, у смислу става 1. алинеја 2. овог члана, сматрају се брачни друг, деца, родитељи друга лица према којима запослени има законску обавезу издржавања.

Члан 52.

Послодавац ће деци запосленог, старости до 10 година живота, обезбедити поклон за Нову годину у вредности до неопорезивог износа, који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Члан 53.

Послодавац ће исплатити запосленом јубиларну награду поводом годишњице непрекидног рада код послодавца за 10 година рада и сваки наредни јубилеј у износу који се утврђује општим актом.

Под годинама непрекидног рада, из става 1. овог члана, у смислу овог уговора, сматрају се године рада запосленог остварене без прекида у јавно комуналним предузећима, чији је оснивач град Ниш.

Члан 54.

Послодавац може запосленом да обезбеди добровољно пензијско осигурање, до износа за који се не плаћа порез и колективно осигурање за случај болести и хирушких интервенција.

Послодавац може, поред осигурања из става 1. овог члана, да осигура запослене који раде на радним местима са посебним условима рада, у увећаном износу, утврђеним општим актом послодавца, од повреда на раду и професионалних обољења.

Члан 55.

Послодавац може да обезбеди стипендију за децу преминулог запосленог, да исплати накнаду у случају рођења детета и у другим случајевима под условима и на начин утврђен општим актом послодавца.

Члан 56.

Запослени има право на солидарну помоћ у случају:

1. дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;
2. набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;
3. здравствене рехабилитације запосленог;
4. настанка теже инвалидности запосленог;
5. набавке лекова за запосленог или члана уже породице.

Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. овог члана признаје се на основу уредне документације до висине једног неопорезивог износа предвиђен Законом о порезу на доходак грађана.

У случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 2), 3) и 5) овог члана висина помоћи у току године признаје се ако ово право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Чланом уже породице из става 1. овог члана сматра се: брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и друга лица према којима запослени има законску обавезу издржавања.

Послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства:

1. ради ублажавања последица елементарних или других непогода,
2. ради пружања помоћи породици умрлог запосленог,

3. у другим случајевима одређеним општим актом.

Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.

Члан 57.

Послодавац може запосленом да одобри зајам за набавку огрева, зимнице, уџбеника, до износа просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа, надлежног за послове статистике, са роком враћања до 12 месеци.

МИНИМАЛНА ЗАРАДА

Члан 58.

Услед поремећаја у пословању, послодавац запосленима може исплаћивати минималну зараду у складу са Законом.

Пре доношења одлуке о исплати минималне зараде, послодавац ће размотрити Мишљења репрезентативних синдиката.

Поремећаје у пословању представљају спољашњи утицаји и догађаји, који неповољно утичу на позитивно пословање предузећа, а који се одлукама Органа предузећа не могу да избегну, коригују или елиминишу. Поремећај у пословању не може бити последица примене законских одредби Оснивача и државе.

Минимална зарада за стандардни учинак и пуно радно време, односно радно време које се изједначава са пуним радним временом, утврђује се у висини минималне зараде утврђене одлуком Владе и Социјално економског савета Републике Србије.

Члан 59.

Послодавац може исплаћивати минималну зараду, у периоду не дужем од шест месеци у току календарске године.

Приликом доношења одлуке о исплати минималне зараде, послодавац ће заједно са репрезентативним синдикатима прецизирати начин и рокове за исплате разлике између исплаћене минималне зараде и зараде запосленог, коју би остварио на пословима на које је распоређен.

Члан 60.

Запослени има право на накнаду трошкова превоза у јавном саобраћају, ради доласка на рад и повратка са рада, у висини цене месечне претплатне превозне карте, уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз, до 5. у месецу за претходни месец.

Уколико при доласку на рад и повратку са рада, може да користи више превозника (или железницу), запослени има право на пун износ цене месечне претплатне превозне карте код превозника који је најповољнији за предузеће и чији је ред вожње усклађен са радним временом запосленог.

Право на накнаду из ст. 1. и 2. овог члана, запослени остварују куповином претплатне превозне карте или у готовини, у висини цене претплатне карте.

Члан 61.

Запослени има право на накнаду трошкова за службено путовање у земљи у висини до 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку надлежног органа за статистику, с тим што се путни трошкови признају у целини према приложеном рачуну, а трошкови ноћења, до износа цене у хотелу прве и друге категорије.

Службеним путовањем у земљи, сматра се путовање ван места редовног запослења, ради извршења одређених службених послова, по налогу послодавца или лица које је за то овлашћено.

Аконтација за службени пут, може да се исплати, у висини планираних трошкова, према предвиђеном трајању службеног пута.

Запосленом на службеном путу, припада право на накнаду трошкова, и то:

- од 12.00 до 24.00 часа проведених на службеном путу, цела дневница,
- за време проведено на службеном путовању од 8.00 до 12.00 часова, половина дневнице,
- трошкова превоза сопственим путничким аутомобилом до износа 30% цене једног литра погонског горива по пређеном километру,
- трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену (теренски додатак) у висини до 3% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњим објављеним подацима надлежног органа за статистику, ако послодавац није обезбедио смештај и исхрану без накнаде.

Запослени је дужан, да у року од три дана по повратку са службеног пута, поднесе уредно попуњен путни налог са извештајем о обављеном послу.

Члан 62.

Накнада трошкова за службено путовање у иностранству, запосленом припада у складу са посебним прописима о издацима за службено путовање у иностранству.

Члан 63.

Запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада у висини утврђеној општим актом и уговором о раду.

Висина накнаде трошкова за исхрану у току рада, утврђује се дневно најмање у износу од 300,00 динара у нето износу, без пореза и доприноса.

Месечна накнада за исхрану у току рада из става 1. овог члана исплаћује се по истеку месеца истовремено са коначном исплатом зараде, на основу присуства на раду запосленог за претходни месец.

Члан 64.

Запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 месечно најмање у висини од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

Регрес за коришћење годишњег одмора, може да се исплаћује одједном или у више месечних рата током календарске године.

Запослени који има право на годишњи одмор у трајању краћем од 20 радних дана, или је искористио мањи број дана од пуног права на годишњи одмор, има право на сразмерни износ регреса.

Запослени који кривицом послодавца не искористи право на годишњи одмор, нити започне коришћење годишњег одмора до 31. децембра текуће године, има право на накнаду штете за неисплаћени регрес у висини утврђеној у ставу 1. овог члана.

VII. ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНОГ

Члан 65.

Уколико дође до престанка потребе за радом запосленог због технолошких, економских или организационих промена, при предлагању и утврђивању запосленог за чијим је радом престала потреба, одређивање критеријума за проглашавање технолошког вишка утврђиваће репрезентативни синдикати и послодавац.

Изузетно, запосленом који је у комуналној делатности града Ниша провео више од 25 година рада, без његове сагласности не може престати радни однос услед технолошког унапређења или економских тешкоћа под условом да не испуњава један од услова за пензију.

При предлагању и утврђивању запосленог за чијим је радом престала потреба примењиваће се критеријуми из закона и колективних уговора и то посебно у случају када запослени остварују једнаке резултате у раду на истим пословима.

Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, у случају када услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла, запосленом исплати отпремнину у складу са Законом.

VIII. ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

Члан 66.

Послодавац је дужан, да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање, када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада, а на основу годишњег програма образовања, стручног оспособљавања и усавршавања запослених код послодавца.

Трошкове образовања, стручног оспособљавања и усавршавања запослених из става 1. овог члана сноси послодавац.

Годишњи програм из става 1. овог члана послодавац одмах по доношењу доставља репрезентативним синдикатима.

IX. ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 67.

Забрана конкуренције утврђује се за запослене из члана 2. става 3. овог уговора и важи на територији града Ниша, а ван територије града, на подручју које се утврди Колективним уговором код послодавца, у зависности од делатности послодавца.

Колективним уговором код послодавца утврђује се за које послове може да се уговором о раду утврди забрана конкуренције.

Ако запослени прекрши забрану конкуренције, послодавац има право да од запосленог захтева накнаду штете.

Х. НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 68.

Запослени који на раду, односно у вези са радом, намерно или из крајње непажње проузрокује штету код послодавца, дужан је, да штету надокнади у складу са Законом, овим уговором и општим актом послодавца.

Општим актом послодавца, утврђује се: лице овлашћено за покретање поступка за утврђивање одговорности запосленог за штету; рокови за покретање поступка; образовање комисије за утврђивање чињеница и околности под којима је штета настала, висину штете и одговорност лица за проузроковану штету; начин доношења решења послодавца којим се запослени обавезује да надокнади штету или се ослобађа одговорности, као и критеријуми о начину и роковима за накнаду штете.

Члан 69.

Поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету покреће се пријавом.

Послодавац је дужан да донесе решење о покретању поступка за утврђивање одговорности у року од осам дана од дана пријема пријаве о проузрокованој штети или личног сазнања да је проузрокована штета.

Пријава из става 2. овог члана садржи: име и презиме запосленог који је штету проузроковао, време и начин извршења штетне радње, доказе који указују да је запослени проузроковао штету и предлог руководиоцу да покрене поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету.

Надлежност за утврђивање одговорности за штету, коју је учинио послодавац, има Надзорни одбор предузећа.

Члан 70.

Решење о покретању поступка за утврђивање одговорности запосленог за штету доноси се у писаном облику и садржи: име и презиме запосленог, послове на које запослени распоређен, време, место и начин извршења штетне радње и доказе који указују да је запослени извршио штетну радњу.

Члан 71.

Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности ствари.

Ако се висина штете не може утврдити у тачном износу, односно на основу ценовника или књиговодствене вредности ствари или би утврђивање њеног износа проузроковало несразмерне трошкове, висину штете утврђује комисија у паушалном износу, проценом штете или вештачењем преко овлашћеног стручног лица.

Члан 72.

На основу предлога комисије, послодавац доноси решење којим се запослени обавезује да надокнади штету или се делимично или потпуно ослобађа одговорности.

Члан 73.

Послодавац обавезује запосленог да штету надокнади у новцу или, ако је то могуће, поправком или довођењем оштећене ствари у стање у каквом је била пре наступања штете.

Запослени је дужан да се у року од осам радних дана писаним путем изјасни о решењу о надокнади и висини штете.

Ако запослени не прихвати решење о висини надокнаде штете, послодавац ће покренути поступак пред надлежним судом у року од пет дана од дана истека решења.

Члан 74.

Послодавац може у изузетним случајевима, делимично или у потпуности ослободити запосленог од обавезе плаћања накнаде штете коју је проузроковао, осим ако је штету проузроковао намерно.

Предлог за ослобађање од обавезе плаћања накнаде штете може поднети запослени.

При доношењу одлуке о делимичном или потпуном ослобађању од обавезе плаћања накнаде штете, послодавац ће ценити рад и понашање запосленог, као и да ли би запослени исплатом накнаде штете био доведен у тежак материјални положај.

Члан 75.

Запослени који је у раду или у вези са радом, намерно или крајњом непажњом, проузроковао штету трећем лицу, а коју је надокнадио послодавац, дужан је да послодавцу надокнади износ исплаћене штете.

Члан 76.

Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му надокнади штету, у складу са законом и овим уговором.

XI. ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА И ПРЕМЕСТАЈ НА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

Члан 77.

Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада, ради распоређивања на други одговарајући посао, због потреба процеса и организације рада, и у другим случајевима утврђеним Законом, овим уговором, општим актом послодавца и уговором о раду.

Уколико је други одговарајући посао са нижим коефицијентом посла, понуда послодавца мора бити образложена.

Члан 78.

Запослени може да буде привремено распоређен на друге послове, који одговарају његовој стручној спреми, односно радној способности, ако су због потреба процеса и организације рада, неодложни или се обављају непрекидно, највише до 45 радних дана у току године.

Запослени, који је привремено премештен да обавља друге послове, у складу са Законом и овим уговором, има право на зараду која је за њега повољнија.

Члан 79.

Инвалид рада са решењем надлежног органа у случају премештаја на други посао због потреба процеса и организације рада, има право на зараду за обављање посла са којег је премештен, ако је то за њега повољније.

Запослени за кога је актом надлежне комисије утврђено да постоји опасност од настанка инвалидности на одређеним пословима, у случају премештаја на други посао због потреба процеса и организације рада, има право на зараду за обављање посла са којег је премештен, ако је то за њега повољније.

Члан 80.

У случају премештаја у друго место рада у складу са Законом, премештај се може извршити највише до 50 km у односу на седиште предузећа.

XII. ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 81.

Колективним уговором код послодавца и уговором о раду утврдиће се поступак споразумног решавања спорних питања, између послодавца и запосленог.

Колективним уговором код послодавца, утврдиће се арбитар, начин одређивања арбитра као и поступак пред арбитром, ако се на такав начин предвиди решавање одређених спорних питања.

XIII. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 82.

Запослени имају право да, без претходног одобрења послодавца, образују синдикат, као и да му приступају и иступају у складу са актима синдиката. Послодавац је дужан да омогући запосленима синдикално организовање у складу са Законом, ратификованим Конвенцијама МОР-а и Европском социјалном повељом.

Синдикат не може бити распуштен или његова делатност обустављена или забрањена, актом послодавца.

Запослени приступа синдикату добровољним потписивањем приступнице, а иступа потписивањем иступнице.

Изглед и садржај приступнице и иступнице, уређује се актом синдиката.

Члан 83.

Послодавац је дужан да:

1. обезбеди присуствовање седницама Надзорног одбора послодавца представнику репрезентативног синдиката,
2. затражи и размотри мишљења и предлоге репрезентативних синдиката, пре доношења одлука везаних за социјално-економски и радно-социјални положај запослених. Послодавац је дужан да:
3. послодавац је дужан да синдикату редовно доставља сва акта, која се односе на рад, организацију рада у предузећу и социјално-економски и радно-социјални положај запослених (општи акти, програми, извештаји, правилници, одлуке, упутства и сл.).

Члан 84.

Послодавац има обавезу да синдикат обавештава о питањима из своје надлежности, које су од битног значаја за социјално-економски и радно-социјални положај запослених, а нарочито о:

- програму пословања предузећа;
- годишњем финансијском извештају.

Послодавац је дужан да, на захтев синдиката, достави податке о:

- учешћу зарада у трошковима пословања послодавца;
- просечној заради на годишњем нивоу, исплаћеним зарадама по квалификацијама и по организационим јединицама;
- броју новопримљених запослених, на које послове су распоређени и у коју радну јединицу;
- кварталним извештајима о безбедности и заштити здравља на раду и повредама запослених и
- другим питањима, у складу са општим актом.

Члан 85.

Послодавац је дужан да репрезентативном синдикату:

- обезбеди коришћење техничке опреме (телефон, телефакс, рачунари, апарат за копирање и сл.) и просторија без плаћања накнаде,
- обезбеди приступачан информативно-огласни простор,
- пружи потребне стручне, административне и техничке услуге, неопходне за његов рад,
- обезбеди стручну помоћ за израду завршног рачуна

Члан 86.

Послодавац ће члановима синдиката омогућити одсуствовање са рада ради реализације програмских активности и приступања синдикалним састанцима, конференцијама, семинарима и конгресима по позиву органа синдиката који организују скуп, у складу са овим уговором и општим актом.

Члан 87.

Право на плаћено одсуство за потребе синдикалних активности имају:

- изабрани, односно именовани представник репрезентативног синдиката у вишим органима и телима и то: председник и потпредседник републичког синдиката, као и представник регионалног и градског репрезентативног органа синдиката који има право на 70 плаћених часова рада месечно,
- председник репрезентативног синдиката у предузећу (председник) има право на 40 плаћених часова месечно,
- чланови руководства репрезентативног синдиката имају право на половину од броја плаћених часова председника месечно.

Члан 88.

Послодавац не може да откаже Уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан положај (нпр. распоређивање на друге, мање плаћене послове, распоређивање у другу организациону целину, упућивање на рад у друго место рада, упућивање на рад код другог послодавца, проглашавање технолошким вишком и сл.) представника запослених за време обављања функције и годину дана по престанку функције, ако представник запослених поступа у складу са законом, општим актима и уговором о раду, и то: представнику запослених у Надзорном одбору послодавца, председнику, члановима одбора и организационих делова репрезентативног синдиката код послодавца, именованом или изабраном синдикалном представнику на свим нивоима.

Ако представник запослених из претходног става не поступа у складу са законом, општим актом и уговором о раду, послодавац може да му откаже уговор о раду.

XIV. УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВЉАЊУ

Члан 89.

Представника запослених у Надзорном одбору послодавца именује и разрешава оснивач. Поступак избора члана Надзорног одбора из реда запослених регулише се законом и општим актом послодавца.

Члан 90.

Послодавац је дужан да пре разматрања предлога статусних промена, реструктурирања или својинске трансформације прибави и размотри мишљење репрезентативног синдиката.

Послодавца и оснивач ће у процесу статусних промена предузећа или поверавању делатности омогући репрезентативним синдикатима код послодавца активно учешће у истом.

Репрезентативни синдикат учествује у поступку статусних промена, реструктурирања, организационим променама у предузећу, као и припреми и изради програма пословања и дају мишљења и предлоге послодавцу.

Члан 91.

Послодавац је дужан да пре доношења општих аката, којима се уређује радно-правни статус, материјални и социјални положај и права запослених, прибави и размотри мишљење репрезентативног синдиката.

Члан 92.

Послодавац је дужан да, у року од седам дана, обавести синдикат о покренутим иницијативама, захтевима и предлозима синдиката, а посебно о питањима од значаја за заштиту, социјално-економски и радно-социјални положај запослених.

XV. ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ

Члан 93.

Начин организовања и спровођења штрајка врши се у складу са Законом о штрајку и општим актом код послодавца.

Штрајком се не сме угрозити право на живот, здравље и личну сигурност.

Члан 94.

Оснивач ће својим актом утврдити минимум процеса рада за време трајања штрајка за свако јавно или јавно комунално предузећа у року од три месеца од дана потписивања овог уговора.

О утврђеном минимуму процеса рада, обавештавају се, поред јавних и јавно-комуналних предузећа, сви корисници, преко средстава јавног информисања, имајући у виду да предузећа комуналне делатности, пружају производе и услуге, које су незаменљив услов живота и рада.

Члан 95.

Послодавац појединачним актом, одређује запослене, који су у обавези да раде за време штрајка, ради обезбеђивања минимума процеса рада.

Запослени који је одређен да ради за време штрајка, дужан је да обавља своје послове и извршава посебне налоге, утврђене актом из става 1. овог члана.

Члан 96.

У току штрајка организованог под условима утврђеним Законом, послодавац не може запошљавати нова лица која би заменила учеснике у штрајку, осим ако су угрожени безбедност лица и имовина у смислу Закона о штрајку, одржавање минимума процеса рада који обезбеђује сигурност имовине и лица, као и извршење међународних обавеза у смислу Закона о штрајку.

XVI. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 97.

Спорна питања у поступку закључивања, односно измена и допуна, као и примени овог уговора, решавају се мирним путем, у складу са законом.

Члан 98.

Спорна питања у примени овог уговора решава арбитража, коју образују учесници овог уговора у року од 15 дана од дана настанка спора.

Члан 99.

Арбитражу чини једнак број представника оснивача, с једне стране и репрезентативних синдиката на нивоу локалне самоуправе, с друге стране, као и један члан из реда стручњака у области која је предмет спора, кога споразумно одреде стране у спору.

Одлука арбитраже о спорном питању, обавезујућа је за учеснике.

Члан 100.

По извршеној расправи пред арбитражом, формира се записник.

О јавности рада, одлучује арбитража.

Арбитража ради у пуном саставу и доноси одлуку консензусом.

Одлука арбитраже се доставља у писаном облику странама у спору.

Одлука се може објавити само уз пристанак страна у спору.

Трошкове арбитражног решавања спора сnose стране у спору равноправно.

Члан 101.

Учесници овог уговора, образују одбор за праћење и спровођење, кога чине по два представника.

Одбор из става 1. овог члана, даје тумачења и стручна мишљења о примени овог уговора.

XVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 102.

Овај уговор закључује се на период од три године.

По истеку рока из става 1. овог члана, овај уговор престаје да важи, ако се његови учесници друкчије не споразумеју, најкасније 30 дана пре истека његовог важења.

Члан 103.

Важење овог уговора може престати пре истека рока из претходног члана, споразумом учесника или отказом у целости или делимично.

Отказ из става 1. овог члана, доставља се другом учеснику у писаној форми са образложењем разлога за отказ и мора да садржи предлог нових решења.

У случају отказа, уговор се примењује најдуже шест месеци од дана подношења отказа, с тим што су учесници дужни да поступак преговарања започну најкасније у року од 15 дана од дана подношења отказа.

Члан 104.

Измене и допуне овог уговора, врше се на начин и по поступку за његово закључивање.

Члан 105.

На сва питања која нису регулисана овим уговором, непосредно се примењују одредбе надлежног закона или Гранског колективног уговора.

Учесници овог уговора дужни су да започну преговоре у року од 30 дана од дана ступања на снагу измењених или нових законских одредби и да изврше усклађивање Уговора са новим или измењеним законским одредбама, анексирањем у року од 60 дана од дана њиховог ступања на снагу.

Учесници су сагласни да се до анексирања овог уговора, у циљу усаглашавања са измењеним или новим одредбама закона, исте непосредно примењују.

Потписници овог уговора дужни су да у року од 30 дана од његовог потписивања формирају комисију за праћење и примену истог.

Комисију чине по два представника потписника овог уговора.

Члан 106.

Учесници Колективног уговора код послодавца, дужни су да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу уговора, започну преговоре за закључивање Колективног уговора код послодавца који мора да се оконча у року од 60 дана од дана потписивања овог уговора.

Општи акт послодавца, закључен пре ступања на снагу овог уговора, који није у сагласности са овим уговором, мора се усагласити у року од 60 од дана ступања на снагу овог уговора.

Одредбе општег акта послодавца, који је на снази на дан ступања на снагу овог уговора, а које нису у супротности са овим уговором, примењује се до усаглашавања општег акта послодавца са овим уговором.

Члан 107.

У случају статусне промене или промене послодавца, послодавац следбеник је дужан да преузме општи акт послодавца претходника и уговоре о раду.

Послодавац следбеник дужан је да примењује општи акт послодавца претходника најмање годину дана од дана промене послодавца.

Члан 108.

Одредбе овог уговора, којима се уређује зарада запослених, и чијом применом би дошло до увећања исте, примењиваће се након престанка важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Члан 109.

Овај уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а објављује се и у „Службеном листу града Ниша“, након извршене регистрације код министарства надлежног за послове рада.

Број 332/2019-01

У Нишу, 7. фебруара 2019. године

Град Ниш

Градоначелник,

Дарко Булатовић, с.р.

Синдикат запослених
у комунално-стамбеној делатности Србије

Председник Градског одбора,

Гроздан Митић, с.р.

Грански синдикат јавних саобраћајних
и комуналних делатности „Независност“

Координатор,

Оливер Цветковић, с.р.